

S02020112060001  
XS-2022-001

合同编号:

WXDMZ75 型 X/S 波段卫星地面测控数传处理系统项  
目  
设备和软件供货、安装与培训合同

购买方: 联信盈达有限公司

出卖方: 天地信息网络研究院(安徽)有限公司

签署地点:

购买方（以下简称“甲方”）：联信盈达有限公司

营业执照号码：911101010695953138

注册地址：北京市东城区天坛东路 72 号五幢二层 2112 室

法定代表人：李华勇

联系人及联系电话：国内：李丽 0431-80609463（座机）

18514604243 邮箱:lili@mcg.com.cn

尼日利亚：王飞龙 +234 8160933412 电子邮箱：

wangfl@mcg.com.cn

出卖方（以下简称“乙方”）：天地信息网络研究院(安徽)有限公司

营业执照号码：91340 100MA 2TR81 NOP

注册地址：合肥市高新区习友路 3366 号博微产业园一期系统协同设计测试中心

法定代表人：章仁飞

联系人及联系电话：张诺诚 13063218082 电子邮箱：  
1973213582@qq.com

甲乙双方根据相关法律、法规的规定，在平等自愿、互利互惠和诚实信用的原则下，经过充分协商，就乙方向甲方供应、安装 WXDZ75 型 X/S 波段卫星地面测控数传处理系统设备（以下简称“产品”）及提供技术培训服务事宜达成合意并签署本合同，双方共同遵守。

## 第一条 合作内容

甲方向乙方购买产品，乙方按本合同及附件约定为甲方提供产品。

## 第二条 产品

本合同所约定的产品名称、规格、数量、质量、型号等详细信息详见《产品详细情况表》（详见附件一）。

## 第三条 合同价款及支付

1、甲、乙双方确定合同总价款共计人民币大写壹仟贰佰陆拾万玖仟元（小写：12,609,000.00元）。

2、支付方式：

☒ 转账                      ☐ 汇票

3、乙方银行账户信息：

账户名称：天地信息网络研究院(安徽)有限公司

账 号：1302049809201915561

开 户 行：中国工商银行股份有限公司合肥科技支行

4、甲方银行账户信息：

账户名称：联信盈达有限公司

纳税人识别号：911101010695953138

账 号：0200053419067084681

开 户 行：工商银行北京东长安街支行

5、付款时间：

合同首付款：在本合同双方签字盖章后15个工作日内，甲方支付乙方合同总价60%的款项，即人民币7,565,400.00元（大写：柒佰伍拾陆万伍仟肆佰元）。

出厂验收款：乙方完成全部设备、软件研发（即乙方收到合同首付款4个月内），甲乙双方提前5个工作日约定出厂验收地点（中华人民共和国境内），甲方在接到乙方出厂验收通知5个工作日内在双

方约定地点进行出厂前验收，验收内容为按照附件一《产品详细情况表》中的设备清单进行清点，清点确认无缺项后，甲方在设备清单上签字，并在7个工作日内支付乙方合同总价30%的款项，即人民币3,782,700.00元（大写：叁佰柒拾捌万贰仟柒佰元）。

安装与培训结束款：乙方完成设备、软件安装和培训后，甲方应在15个工作日内支付乙方本合同总价5%的款项，即人民币630,450.00元（大写：陆拾叁万零肆佰伍拾元）。

质保金：在12个月保修期满之后，经双方确认地面站硬件、软件系统未出现任何因乙方责任造成的缺陷或质保期间因乙方责任造成的缺陷都已修复，甲方应在15个工作日内支付乙方合同总价5%的款项，即人民币630,450.00元（大写：陆拾叁万零肆佰伍拾元）。

乙方需在收到甲方每笔款项后为甲方开具收据，全部付款完毕后开具增值税专用发票，其中培训及技术服务款、软件款税率为6%，设备款税率为13%。

#### **第四条 交货时间及交货地点**

乙方在收到甲方支付的合同首付款后四个月内提交出厂验收，并在收到出厂验收款后5个工作日内发货。交货地点为上海（具体上海港口由甲方在发货前3天书面通知乙方）。如甲方未按照第三条规定的付款时间支付合同款，乙方有权推迟交货时间。

#### **第五条 产品运输与进出关申报**

乙方负责本合同项下的产品自出厂地至上海指定港口的运输事宜，运输方式为公路运输，运输费用由乙方承担。产品从上海指定港口至安装地点的全程运输以及进出关申报均由甲方负责，费用由甲

方承担。

## **第六条 产品交付**

1、甲方指定李丽，身份证号：150429198404080080（联系方式：18514604243）为本合同项下产品的接收人。

2、乙方按照合同约定的时间和方式将产品运至甲方指定的中华人民共和国境内地点后，甲方应当立即接收产品，双方应指派代表按照出厂验收时签署的设备清单清点，并签署《产品交接单》（格式详见附件三）。

3、产品交接异议的时间和处置：在交接中，甲方如果发现产品的数量、品种、型号、规格和外观不符合合同规定，应立即向乙方提出书面异议。甲方未提出书面异议的，视为甲方已接收并认定产品数量、规格型号等合格，甲方接收货物之日即为交接结束之日。

4、本合同涉及产品的风险（包括但不限于产品保管责任）以甲、乙双方签署《产品交接单》为界：甲方接收货物之前产品的损毁、灭失等风险由乙方承担，产品所有权归乙方所有；甲方接收货物之后产品的损毁、灭失等风险由甲方承担，产品所有权归甲方所有。

## **第七条 安装调试与验收**

1、甲方需在约定地点按照《7.5米天线基础建设说明书》（详见附件五）建设天线基础，费用由甲方自行负责。

2、天线基础建设完成后，甲方通知乙方派员前往约定地点安装。乙方配合甲方到约定地点进行产品安装并调试（具体安装地点由甲方在乙方交货前通知乙方），甲方运输过程中设备发生的任何损坏与灭失均由甲方负责，设备安装调试周期为30天，安装人员的国际机票费用和安装期间产生的当地食宿交通费用由甲方承担，安装所需吊装

工具等由甲方负责提供。因甲方运输原因、安装地点当地政策法规等原因，导致乙方工作人员无法安装调试的，设备安装调试周期相应延长，由此产生的额外费用由甲方负责。因为甲方未满足《7.5 米天线基础建设说明书》要求造成的延误属于甲方责任，由此产生的额外费用由甲方负责。

3、在乙方安装调试完成后，甲方应当于 3 日内验收产品，双方应指派代表按照本合同及附件约定的检验标准即《卫星地面站系统验收测试大纲》（详见附件二）对产品指标、数量、标识等事项进行验收，并签署《产品验收单》（格式详见附件四）。

4、验收异议的时间和处置：甲方在验收中，如果发现产品的质量不合规定，应妥为保管，在 7 日内向乙方提出书面异议。甲方在 7 个工作日内未按本合同约定的期限进行验收并签署《产品验收单》予乙方的，视为甲方已验收并认定产品质量、数量、规格型号等合格，甲方验收货物之日即为验收结束之日。

## **第七条 培训**

培训分为两轮执行，第一轮为在线培训为期 10 天，由乙方提供培训及相应培训材料，甲方组织最终用户的受训人员参加培训；第二轮为现场培训，与设备安装同步进行，由乙方指派的供应商工程师提供现场培训及相应培训材料，甲方组织最终用户的受训人员参加培训，培训周期为 10 天；乙方需配合甲方组织好培训师及培训材料。

培训期间产生的食、宿及当地交通费用由甲方承担。

## **第九条 质量保证及质保期**

乙方保证交付的产品质量不低于国家标准或本合同及附件约定的标准。

乙方对所提供的产品提供 12 个月的质量保证（易损件除外）。质量保证期从验收合格，并签署《产品验收单》之日起计算。

验收日起 1 年内为本项目保修期，主要设备保修期与原制造商出厂保修条例一致，终身提供技术咨询；保修期内凡属乙方设计、制造以及材料、设备质量、不当安装而引起的缺陷、故障和损坏，由乙方负责免费修理或更换。凡属甲方或最终用户操作或保养使用不当造成的损坏、故障和缺陷以及易损零件的正常磨损，由乙方负责维修，甲方承担费用。

#### 第十条 通知

除本合同另有约定外，关于本合同的所有通知均以书面形式（包括向本合同约定的双方联系地址邮递送达，或向本合同约定的联系人电子邮箱送达）发出，邮递送达的，以物流显示的收件方的签收时间为有效送达时间；电子邮件送达的，以邮件内容到达收件人电子邮箱系统时间为有效送达时间。以邮递方式送达的，若接收方拒绝签收或者无法送达的，拒绝签收时间及发生退回的时间视为确认接收时间。

甲方联系人：\_\_\_\_\_ 李丽 \_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_ 18514604243 \_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_ 北京市东城区天坛东路 72 号五幢二层 2112 室 \_\_\_\_\_

邮箱：\_\_\_\_\_ lili@mcg.com.cn \_\_\_\_\_

乙方联系人：\_\_\_\_\_ 张诺诚 \_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_ 13063218082 \_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_ 合肥市高新区习友路 3366 号博微产业园一期系统协同设计测试中心 \_\_\_\_\_

邮箱：\_\_\_\_\_ 1973213582@qq.com \_\_\_\_\_

任何一方联系方式变更的，变更方须及时通知另一方，否则由变更方承担因此造成的损失。

### **第十一条 双方承诺和保证**

1、甲方为依法设立并有效存续的法人主体，签署本合同已履行必要的内部批准手续，并按照相关法律法规的规定履行了采购程序，本合同签字的代表已获得必要的授权。

2、甲乙双方具有签署及履行本合同的权利能力和行为能力，不违反任何中国法律，不违反国家司法机关、行政机关、监管机构、仲裁机构发出的判决、命令或裁决，亦不违反其与第三人签署的合同约定。

3、甲乙双方向对方提供的与本合同有关的所有文件、资料及信息是真实、准确和有效的，保证不存在任何已知或应知而未向对方披露的、影响本合同签署的违法事实、重大经营风险及法律障碍。

4、乙方向甲方提供的产品符合附件一《产品详细情况表》所列技术指标。

5、甲方保证不将本合同标的转售给乙方的竞争对手，以及不以使用为目的的机构、组织，包括但不限于研究院所、院校等。

6、甲方保证不改变本合同标的产品形态、外形、结构、软件，不拆除乙方产品（包括软件）上的标识、标志灯，不粘贴其它品牌的标识、标志，否则乙方有权追究因此导致的损失。

### **第十二条 违约责任**

1、甲方违反本合同约定延迟付款的：延迟付款 30 日以内，以应付未付款项为基础，按照每日 0.5% 的标准支付违约金；延迟付款超过 30 日的，乙方有权解除合同，甲方应当在收到乙方解除通知之日

起 7 日内按照本合同项下总价款的 15% 向乙方支付违约金，并承担乙方由此遭受的一切损失（包括但不限于已发生成本、应诉成本、诉讼费、律师费等）。

2、乙方违反本合同约定延迟交货的：延迟交货 30 日以内，以延迟交货的货款为基础，按照每日 0.5% 的标准支付违约金；延迟交货超过 30 日的，甲方有权解除合同。甲方选择解除合同的，乙方应当在收到甲方的解除通知之日起 7 日内按照本合同项下总价款的 15% 向甲方支付违约金，并由乙方退还甲方已支付货款。

3、甲方不履行本合同约定的各项义务，经乙方通知后 10 日内仍不履行的，乙方有权解除合同。无论乙方是否选择行使解除权，甲方应当按照本合同总价款 15% 的标准向乙方支付违约金，并承担乙方由此遭受的一切损失（包括但不限于已发生成本、应诉成本、诉讼费、律师费等）。

4、甲、乙任意一方提前解除合同的，应提前 7 日书面通知对方，非因对方原因导致的合同解除，均应当按照合同总价款 15% 的标准支付对方违约金。

5、双方工作人员应保持正常、健康的工作关系，秉持公平、公正、廉洁、诚信合作的精神，共同抵制商业贿赂和不正当竞争，违反规定的一方应承担合同总价款 15% 的赔偿金；若构成犯罪，任何一方均有权向司法机关报案，追究相关人员的刑事责任并赔偿给对方造成的经济损失（包括但不限于守约方为处理违约事件所发生的包括调查、仲裁、诉讼、律师等法律费用在内的费用和开支）。

### **第十三条 知识产权及保密条款**

1、乙方对本合同中所售产品享有的知识产权不因产品的出售而

转移。

2、双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密,未经信息披露方书面事先同意,不得向本合同以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料,但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。

3、本保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

#### **第十四条 不可抗力**

1、本合同签署后发生不可抗力情形后,包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件、重大疫情等,任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时,应及时通知对方不能履行或不能完全履行本合同的理由,以减轻可能给对方造成的损失;遭受不可抗力影响的一方在取得有关机构的证明后,应及时将该证明出具给对方;经认定确为发生不可抗力的,其延期履行、部分履行或者不履行合同的违约责任,应根据实际影响部分或全部地给予免除。

2、遭受不可抗力影响的一方应及时采取必要且适当的措施减少或消除不可抗力的影响,否则其应对因未尽本项义务而造成的损失扩大部分承担相应责任。

3、甲乙双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度,协商确定继续履行本合同或解除本合同。

#### **第十五条 法律适用**

本合同的签署、生效、履行、解释均适用中华人民共和国法律。

## 第十六条 条款独立性

本合同项下部分条款无效的，不影响其他条款的效力，其他条款仍然有效。

## 第十七条 争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由甲、乙双方协商解决；协商不成的，双方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第十八条 其他

1、本合同未尽事宜以及本合同的任何变更、修改，由甲、乙双方协商后另行签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议约定的内容与本合同约定的内容不一致的，以补充协议约定内容为准。

2、本合同附件包括附件一《产品详细情况表》、附件二《卫星地面站系统验收测试大纲》、附件三《产品交接单》、附件四《产品验收单》、附件五《7.5米天线基础建设说明书》、附件六《投产通知单》，为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同自甲、乙双方签字并盖章之日起生效，有效期至质保期结束。本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，肆份合同具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方：



法定代表人或委托代理人签字：

李华勇

日期：2022.1.12

乙方：



法定代表人或委托代理人签字：

葛家

日期：

2022.1.12